

0018286-34.2021.8.26.0602
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Washington Lima Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

WASHINGTON LIMA LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com os réus Valdimar Amador Soares e Yago Leite Cardoso, e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
3ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0018286-34.2021.8.26.0602 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0018286-34.2021.8.26.0602
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Washington Lima Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

WASHINGTON LIMA LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com os réus Valdimar Amador Soares e Yago Leite Cardoso, e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, c.c. § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 08 de abril de 2020, por volta das 11h00min, na Rodovia SP 097, altura do Km 8, Bairro Parque São Bento, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O presente processo foi desmembrado em relação ao réu Washington Lima Lopes, a partir do processo nº 1505292-31.2020.8.26.0602 (fls. 01/03 e 353). A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do réu (fls. 177/179). O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento da representação (fls. 183/184). A denúncia foi recebida, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 189/190). Mandado de prisão expedido às fls. 230/232. O réu Washington foi citado por hora certa na pessoa da genitora dele, Sheila Maria Ferreira Lima (fls. 374), e apresentou resposta à acusação (fls. 385/386). O réu foi intimado por edital da data da audiência (fls. 407/408). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação, oportunidade em que o representante do Ministério Público requereu a desistência da oitiva da testemunha Fernando, o que foi homologado; bem como foi decretada a revelia do réu (fls. 412/426). Em memorial, o representante do Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 429/441). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, ante a fragilidade probatória (fls. 446/454).

É o relatório.
Decido.

A ação penal é improcedente.

A vítima, Márcio Pereira Cândido, disse que não se recorda com detalhes os fatos ocorridos, em razão do tempo que se passou. Relatou que tinha anunciado um carro, portanto ficou conversando com os indivíduos mais ou menos durante um mês, oportunidade em que formalizaram a aquisição do veículo por eles. Narrou que pelo fato de os indivíduos afirmarem que residiam próximo ao local de trabalho do declarante, marcou de se encontrar com eles num lugar de grande movimentação, oportunidade em que foi até o local e os indivíduos embarcaram no veículo do declarante, porém, no momento em que trafegava por uma estrada vicinal, a caminho de Sorocaba, anunciaram o assalto. Mencionou que um dos indivíduos estava armado. Declarou que os indivíduos o obrigaram a entrar numa estrada de terra, ocasião em que o colocaram no interior de outro veículo e o levaram para uma casa, a qual teve conhecimento, depois, que ficava em Cotia, salvo engano, onde permaneceu o dia todo, praticamente. Explicou que, à noite, o liberaram numa estrada de terra também. Comentou que o veículo dele foi achado, pois acredita que o intuito deles não era o carro. Acrescentou que o carro foi encontrado próximo ao local, por volta das onze horas ou meio-dia, salvo engano. Afirmou que os indivíduos subtraíram celular, objetos que o declarante tinha dentro do veículo, porém não se recorda quais eram, alguns objetos pessoais, bem como acessaram as contas bancárias dele. Ressaltou que o prejuízo dele foi de aproximadamente quinze ou dezesseis mil reais, no entanto, o banco o ressarciu. Sustentou que, posteriormente, foi à delegacia efetuar o reconhecimento, oportunidade em que conseguiu reconhecer os rapazes. Afirmou que, na época, conseguiu, reconhecê-los. Mencionou que conversou com os indivíduos durante, aproximadamente, um mês. Explicou que a conversa foi por meio de aplicativo, portanto, acredita que manteve a conversa com a mesma pessoa, porém, não tem como confirmar. Declarou que não se recorda o nome do indivíduo com o qual conversava, no entanto, se lhe for mostrada a foto dele, consegue identificá-lo. Esclareceu que no momento em que os encontrou, eram duas pessoas, no entanto, tendo em vista que os fatos ocorreram há algum tempo, não se recorda o nome deles. Acrescentou que, para não correr o risco de falar nome errado, prefere não citar nomes, porém, se lhe forem mostradas as fotos deles, consegue confirmar. Explicou que, inicialmente, se encontrou com duas pessoas, porém no momento em que eles anunciaram o assalto o levaram para uma estrada de terra, ocasião em que o colocaram dentro de outro veículo no qual havia mais dois indivíduos. Afirmou que as duas pessoas que se encontraram com o declarante foram aquelas que anunciaram o assalto e mostraram a arma a ele, na sequência, foi levado para um outro veículo, no qual tinha mais duas pessoas. Informou que os dois indivíduos que tinham

anunciado o assalto, ficaram no veículo do declarante, oportunidade em que o outro carro, para o qual o declarante foi levado, passou a seguir o veículo do declarante, que era conduzido pelos outros dois indivíduos. Mencionou que eram dois carros, sendo que um deles era o do declarante e havia duas pessoas em cada carro. Relatou que durante o período que ficou no cativado, havia um indivíduo armado monitorando-o. Comentou que, às vezes, aparecia um outro indivíduo também, e teve um momento que até tinha uma criança lá. Mencionou que o local se assemelhava a um porão, não sabe ao certo se a casa era no morro, ou era embaixo. Relatou que no momento em que os indivíduos saíram com o carro do declarante, eles pediram o celular, bem como pediram ao declarante que desbloqueasse o celular para eles e, em determinado momento, retornaram ao cativado e solicitaram novamente ao declarante que desbloqueasse o celular e informasse a senha a eles. Ressaltou que os indivíduos entraram no aplicativo do banco do declarante. Narrou que não se recordava exatamente quais transações bancárias foram feitas pelos assaltantes, porém, à época, relatou em suas declarações na delegacia. Afirmou que não se recorda se os indivíduos fizeram saque com o cartão de crédito do declarante, mas acredita que com o cartão de crédito eles fizeram compras. Informou que se recorda que os indivíduos fizeram compras com o cartão dele, porém, o Banco o ressarcia. Narrou que se recorda que os indivíduos estavam com um veículo Ford Ka. Explicou que na oportunidade em que fez o reconhecimento, reconheceu duas pessoas. Declarou que não sabe informar quantas armas havia em poder dos assaltantes e nem mesmo quantas pessoas estavam armadas, tampouco se se tratava da mesma arma. Esclareceu que, durante todo o tempo, os indivíduos pediram ao declarante que ficasse com a cabeça abaixada. Afirmou que não chegou a ser agredido em momento algum, tanto que isso constou no depoimento dele na delegacia. Acrescentou que foi coagido, mas agredido não. Esclareceu que reconheceu os dois indivíduos que entraram no veículo do declarante com ele. Alegou que reconheceu com toda a certeza somente esses dois indivíduos. Sustentou que em relação aos demais, citou no depoimento dele na delegacia alguns detalhes, como tatuagem, porém, atualmente não se recorda. Afirmou que em relação ao reconhecimento facial, foram dois. Ressaltou que havia um outro indivíduo que também esteve aqui, na primeira visita, mas o declarante não o viu no dia dos fatos. Declarou que, em tese, identificaria três pessoas, porém, apenas duas delas o declarante associa ao crime, que foram aquelas que embarcaram no veículo dele, junto com ele. Relatou que uma das duas pessoas que compareceu aqui quando ainda estavam negociando o carro, o declarante alega que esteve presente em todo o momento, desde o início até o final, que era a pessoa com quem estava negociando; porém a outra pessoa, a qual não embarcou no veículo com o declarante no dia dos fatos, se tratava de um rapaz que, particularmente, tinha uma mancha no rosto, com o qual teve contato somente na negociação. Narrou que recebeu ligação da delegacia informando que os indivíduos tinham sido presos, oportunidade em que solicitaram ao declarante que comparecesse à delegacia para realizar o reconhecimento. Informou que compareceu, oportunidade em que lhe foram mostradas diversas fotos e o declarante os reconheceu. Ressaltou que os policiais não o informaram a respeito da quantidade de pessoas que haviam feito a prisão. Afirmou que os policiais telefonaram ao declarante e informaram que tinham feito a prisão dos possíveis indivíduos que haviam praticado os fatos relacionados a ele, indagando se ele poderia comparecer à delegacia para fazer o reconhecimento das pessoas, caso ele se sentisse à vontade para tanto. Comentou que, num primeiro momento, ficou meio receoso, mas posteriormente aceitou e foi até lá. Narrou que lhe foram mostradas diversas fotos, dentre elas o declarante reconheceu os dois indivíduos que já mencionou. Explicou que foram exibidas diversas fotos de pessoas diferentes, acredita que, aproximadamente, de vinte pessoas, oportunidade em que reconheceu duas. Informou que, posteriormente, não foi chamado à delegacia para fazer o reconhecimento pessoal dos indivíduos, que fez somente o reconhecimento por fotografia. Afirmou que viu os indivíduos nas audiências. Declarou que acredita que na última audiência inverteu o nome deles, portanto, a partir dessa data decidiu que não ia citar nomes, até pelo fato de já ter passado bastante tempo e pelo fato de não ter gravado o nome deles. Mencionou que não gravou o nome deles, porém, ainda consegue reconhecê-los. Comentou que na outra audiência reconheceu as duas

pessoas como sendo aquelas que tinha certeza absoluta. Ressaltou que ainda consegue reconhecê-los.

A testemunha de acusação, Carolina Borges dos Santos, policial civil, disse que em meados do mês de abril do ano de dois mil e vinte, a vítima postou a venda do veículo dela na plataforma OLX, ocasião em que uma pessoa de prenome Alan entrou em contato com a vítima, oportunidade em que esta se dirigiu a um supermercado aqui da cidade de Sorocaba para apresentar o veículo àquela pessoa. Relatou que, junto com a pessoa que se dizia chamar Alan, estavam mais duas outras pessoas, que viram o carro e marcaram uma outra data para efetuar a compra. Narrou que o réu Washington estava nessa primeira abordagem junto com os outros dois autores, a fim de dar "licitude" na compra do veículo, bem como para em outro dia efetuar a compra, ocasião em que chamaram a vítima para fazer a entrega do veículo. Explicou que, na segunda vez que a vítima teve contato com os autores, foi rendido dentro do carro dele, por dois deles, que estavam dentro do carro com ele. Esclareceu que também havia um Ford ka, com outros dois autores, os quais estavam dando apoio àqueles que ingressaram no veículo da vítima. Relatou que a vítima foi levada a um cativieiro, onde também havia mais outras duas pessoas, então no total foram seis pessoas que renderam a vítima, subtraíram os cartões dele, o celular, pegaram a senha dos cartões e gastaram. Narrou que, em dado momento, a vítima foi colocada num terceiro veículo, ocasião em que foi abandonado na cidade de Vargem Grande Paulista e encaminhado à delegacia de Cotia, onde a família dele o esperava. Declarou que, na primeira vez que a vítima fez contato com as pessoas que se diziam interessados em comprar o veículo, ele conseguiu fotografar as pessoas, e o réu Washington era uma dessas pessoas que estava no supermercado, o qual possui uma mancha no rosto. Ressaltou que isso ficou marcado na mente da vítima, de modo que foram apresentadas diversas fotografias à vítima, e ela reconheceu fotograficamente o réu Washington. Alegou que, durante a investigação, encontraram diversas outras ocorrências, em que os réus Iago, Valdemar, que, salvo engano, se apresentou como Alan, e o réu Washington praticaram esses mesmos atos, ou seja, eles faziam que iam comprar um carro, arrebatavam a vítima, levavam para o cativieiro e faziam a extorsão. Comentou que no ano de dois mil e vinte e um, também em São Roque, foi deflagrada uma operação à procura dessas pessoas, e o acusado Washington não foi localizado para ser efetivada a prisão dele em razão da prática desses crimes. Sustentou que a investigação não conseguiu comprovar a presença do réu Washington no dia que a vítima foi arrebatada, no entanto, levando em conta todos os outros indícios, foram levados a crer que ele estava presente sim. Explicou que a vítima não informou aos policiais a quantidade de dinheiro que ela perdeu no dia dos fatos. Declarou que a vítima informou que ficou presa no cativieiro, por volta de seis horas. Esclareceu que se acredita que o cativieiro era em Cotia, porque a vítima foi liberada em Vargem Grande Paulista. Afirmou que acompanhou os reconhecimentos fotográficos. Informou que a vítima reconheceu três pessoas, o Iago, o Washington, e uma pessoa que se dizia chamar Valdemar. Explicou que a investigação chegou a essas pessoas porque no primeiro momento que a vítima fez contato com os indivíduos para vender o carro, ele fotografou com o celular dele, as pessoas que entraram em contato, portanto, na segunda vez que ele se encontrou com os indivíduos, os reconheceu. Acrescentou que, na segunda vez que a vítima se encontrou com os autores, reconheceu que se tratava das mesmas pessoas que estiveram aqui, de modo que o fato de ele ter fotografado as pessoas que entraram em contato com ele, facilitou muito. Declarou que uma vez que a investigação obteve essas fotos que a vítima fez, que ele fotografou, conseguiu chegar nesses indivíduos. Mencionou que cruzaram os dados, bem como analisaram os outros roubos que estavam sendo investigados, os quais apresentavam os mesmos modus operandi deste. O réu não foi ouvido na fase policial uma vez que não foi localizado, e também não compareceu em juízo para apresentar a sua versão acerca dos fatos. O conjunto probatório não autoriza concluir a autoria do crime por parte do denunciado, pois houve apenas o reconhecimento fotográfico do réu Washington realizado no âmbito da delegacia de polícia (fls. 15), o qual não foi renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a vítima afirmou que reconheceu com toda certeza apenas dois indivíduos, que são aqueles que

o renderem e anunciaram o assalto no interior do veículo, os quais foram reconhecidos nos autos do processo nº 1505292-31.2020, bem como alega que estiveram presentes nesta cidade no primeiro encontro, quando ainda estavam negociando o veículo, apenas dois indivíduos, porém um deles não esteve presente no dia dos fatos, o qual se trata de um rapaz que tinha uma mancha no rosto, e de acordo com as informações da testemunha de acusação, e fotografia de fls. 20, refere-se ao acusado Washington.

Some-se a isto, o fato de que a testemunha de acusação Carolina, policial civil, afirmou em juízo que a investigação não conseguiu comprovar a presença do réu Washington no dia que a vítima foi arrebatada.

Portanto, há nos autos em desfavor do acusado apenas o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, o qual, por si só, não pode servir como base para o decreto condenatório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial". 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas. 4. Agravo regimental desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro. (STJ - AgRg no HC 469563/SC - 2018/0241706-6 - Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - T6 - SEXTA TURMA - DJ: 19/11/2019 - DJe 21/11/2019)

Assim, impõe-se a absolvição deste acusado em razão da fragilidade das provas coligidas aos autos o que impossibilitou que a Justiça Pública provasse, estreme de dúvidas, a autoria do crime por parte do réu.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o réu WASHINGTON LIMA LOPES, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se contramandado de prisão (fls. 230/232).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Sorocaba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA